

Assurance Automobile

LE CONTRAT D'ASSURANCE
LA CLASSIFICATION DES ASSURANCES
ASSURANCE AUTOMOBILE EN TUNISIE
LES GARANTIES D'UN CONTRAT AUTOMOBILE
LA TARIFICATION AUTOMOBILE
GESTION DES SINISTRES MATERIELS
GESTION DES SINISTRES CORPORELS



Samir Kaaniche

LE CONTRAT D'ASSURANCE

LE CONTRAT D'ASSURANCE est régi par le code civil pour ses conditions de formation, et ces dispositions sont complétées par le code des assurances. Les parties au contrat sont l'assuré et l'assureur.

C'est la convention par laquelle une entreprise d'assurance(assureur) s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une autre personne appelée assurée une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation.

Il s'agit donc de contrat à caractères:

***Consensuel** : Cela signifie que le consentement des parties suffit à le former et lui faire prendre effet.

***Synallagmatique** : Les deux parties s'obligent respectivement (prime et couverture du risque).

***Bénéficiaire** : Pas d'assurance sans prime et l'assureur est tenu de dédommager soit l'assuré soit le tiers selon les cas.

***Successif** : Le contrat s'étale dans le temps(1 année, 10 ans, 6 mois,,,,)

***Aléatoire**: incertitude du risque et selon la chance c'est l'assuré ou l'assureur qui profite de l'opération.

Assurances de Responsabilité

L'assurance de responsabilité est une assurance de principe indemnitaire. La victime aura une indemnité correspondant au dommage subi, dans la mesure où elle apporte trois preuves :

- **le fait dommageable, le préjudice et le lien de causalité.**

Assurances des biens :

Les **assurances** des **biens** offrent un certain nombre de garanties et prévoient une indemnisation diversifiée au cas où surviendraient des dommages affectant vos biens.

Les assurances de dommages appelées aussi assurance indemnité ont pour but de garantir l'assuré contre les conséquences d'un événement pouvant causer un dommage à son patrimoine.

Assurances de personnes

Les assurances de personnes comprennent deux catégories principales :

- les assurances sur la vie qui sont destinées à garantir soit le risque de mort de la personne assurée soit le risque de sa survie à une époque déterminée.
- Une 2ème catégorie d'assurance de personnes est constituée par les assurances contre les accidents corporels qui sont destinés à garantir le risque d'accident.

LE CONTRAT D'ASSURANCE

PRISE D'EFFET DU CONTRAT D'ASSURANCE

Le contrat est parfait dès sa signature, l'assureur pourra en poursuivre, dès ce moment, l'exécution. Toutefois, **l'assurance ne produira ses effets que le lendemain à zéro heure du jour de sa conclusion.**

L'Article 3 du code stipule que « Le contrat comporte :

- la date de souscription
- les indications relatives aux parties contractantes
- le risque assuré ou le terme de l'engagement
- la chose ou la personne assurée et la valeur assurée
- la prime ou la cotisation d'assurance
- la date d'effet du contrat et sa durée

Types de contrats

Il existe deux Types de contrats : contrat Individuel et contrat Flotte.

Nature d'un contrat d'assurance

Un contrat peut être **Renouvelable** ou **Ferme** avec une durée courte ou longue

Les dates d'un contrat d'assurance

Date d'effet et date d'expiration pour les contrats dont la durée est Ferme.

Date d'effet et date d'échéance pour les contrats Reconductible

L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Généralités

Il y a une obligation de conclure un contrat couvrant la responsabilité civile de toute personne physique ou morale en raison des dommages ou atteintes causés aux personnes et aux biens par le véhicule terrestre à moteur mis en circulation.

La remorque est considérée comme un véhicule terrestre à moteur et devra être assurée séparément selon les dispositions de l'article 110 du Code.

L'obligation ne s'applique pas aux véhicules de l'Etat qui est solvable par définition et aux véhicules circulant sur les voies ferrés.

Définitions

Le contrat auto est régi par le Code des assurances

Obligation pour l'entreprise de fournir la garantie

Un silence dépassant 10 jours est considéré comme un refus auquel cas la saisie du Bureau Central de Tarification (BCT) est requise

Le BCT fixe le tarif et désigne l'assureur chargé de fournir la garantie

Territorialité

Sauf dérogation expresse accordée par avenant et paiement d'une prime complémentaire, la garantie s'exerce uniquement en Tunisie.

*Carte Verte pour une extension de garantie pour l'Europe et le Maroc

*Carte Orange pour une extension de garantie pour les pays Arabes

Cartes vertes et cartes oranges

Les cartes vertes et cartes oranges ne peuvent être délivrées que pour des contrats dont la validité ne pourra en aucun cas être inférieure à une année.

Les cartes vertes et cartes oranges ne peuvent être délivrées que pour des véhicules portant une immatriculation Tunisienne

La validité des cartes devra être obligatoirement pour une période déterminée et ne pourra en aucun cas dépasser 3 mois, toute fois les périodes cumulées pour les cartes vertes sont fixées à un maximum de 3 mois par année d'assurance.

Indépendamment des garanties accordées par le contrat auto en Tunisie, la couverture accordée par carte verte ou carte orange est limitée à la garantie Responsabilité Civile uniquement.

En plus du coût de la carte verte ou de la carte orange, le demandeur payera une surprime de sa prime RC de 20% pour une période de 1 à 30 jours, 30% pour une période de 31 à 60 jours et 40% pour une période de 61 à 90 jours.

*Garanties Obligatoires

- Garantie RC
- Garantie Défense et recours DRA

* Garanties Facultatives

- Garantie Vol
- Garantie Incendie
- Garantie Dommages Subis par le véhicule
- Garantie Dommages collision
- Garantie Bris de Glaces
- Garantie Sécurité des passagers et accidents corporels conducteur

EXCLUSIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES GARANTIES

***Les dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré selon l'art 4 du Code.**

***Les sinistres dus à l'occasion de la participation des véhicules assurés à un rallye, à une compétition organisée ou à des essais lorsque le conducteur y prend part en qualité de concurrent.**

***La responsabilité civile des personnes exerçant les métiers de réparation, d'entretien ou de commerce des véhicule ainsi que la responsabilité des employés et toute personne qui conduit le véhicule dans le cadre de leur travail.**

TARIF RELATIF A L'USAGE PRIVE ET PROFESSIONNEL

1 - GARANTIE LEGALE (obligatoire) Responsabilité Civile

Puissance fiscale en CV	2	3 et 4	5 et 6	7 à 10	11 à 14	15 et plus
Tarif de base en dinars classe 4	95,000	110,000	145,000	181,000	210,000	255,000



SYSTÈME BONUS MALUS

Date de mise en vigueur : 01/04/2007

LES USAGES: tous les usages à l'exception des mobylettes

Pour l'usage affaire, le tableau des classes	
350 %.....	Classe 11
300 %.....	Classe 10
250 %.....	Classe 9
200 %.....	Classe 8
160 %.....	Classe 7
140 %.....	Classe 6
120 %.....	Classe 5
100 %.....	Classe 4
90 %.....	Classe 3
80 %.....	Classe 2
70 %.....	Classe 1

Pour les autres usages, le tableau des classes	
200 %.....	Classe 7
170 %.....	Classe 6
150 %.....	Classe 5
120 %.....	Classe 4
100 %.....	Classe 3
90 %.....	Classe 2
80 %.....	Classe 1

Nouvelles souscriptions

Les classes relatives aux nouvelles souscriptions se feront en fonction d'une consultation de la centrale des risque auprès de la CGA :

- *classe durant l'année dernière
- *Si novice ou ancien contrat résilié depuis plus de deux années
 - Classe 8 (200%) pour l'usage privé et Classe 5(150%) pour les autres usages.
- *Classe 4 pour l'usage privé (100 %) pour un 2eme véhicule
 - Classe 3 pour les autres usages (100 %) pour un 2eme véhicule.
- *Classe 4(100%) si l'assuré prouve qu'il possédait une voiture de fonction.

Période de prise en compte pour application du système bonus malus : 12 mois consécutifs.

Fonctionnement

- * **Reclassement** des assurés des classes 8(200%) et 5(150%) en classe 4(100%) et 3(100%) après 2 années sans sinistre.
- * **Décente** d'une classe toutes les 2 années si aucun sinistre dont la responsabilité est engagée n'a été déclaré. (Responsabilité totale ou partielle)
- * **Monté d'une classe** pour tout sinistre matériel uniquement et pour une période de 12 mois.
- * **Monté de 2 classes** pour le 1^{er} sinistre corporel et 3 classes pour tout autre sinistre corporel déclaré pour une période de 12 mois (le même sinistre corporel peut engendrer aussi un sinistre matériel).

VALIDITE

2 années à partir de la date de résiliation.

LES GARANTIES D'UN CONTRAT AUTO

*Garanties Obligatoires

- Garantie RC
- Garantie Défense et recours DRA

* Garanties Facultatives

- Garantie Vol
- Garantie Incendie
- Garantie Dommages Subis par le véhicule
- Garantie Dommages collision
- Garantie Bris de Glaces
- Garantie Sécurité des passagers et accidents corporels conducteur

TAXES D'ASSURANCES

Les taxes d'assurances sont fixées:

Taxes RC 12 % + 2% pour le fond de garantie des victimes des accidents de la circulation.

Taxes Dommages + 12 %.

Taxes Sécurité des passagers et accidents corporels conducteur

Objet de la garantie RC

L'assureur s'engage en vertu de la présente garantie et conformément aux dispositions des articles 110 et 117 du Code des Assurances à couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré en raison des dommages causés aux personnes et aux biens au cours ou à l'occasion de la circulation du véhicule assuré et résultant :

- Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule terrestre à moteur, ses remorques, ses accessoires, les équipements servant à son utilisation, les objets ou les substances qu'il transporte.
- De la chute des accessoires, équipements, objets ou substances.

Exclusions spécifiques à la garantie responsabilité civile :

- Les dommages subis par le conducteur du véhicule.**
- Les dommages subis par l'auteur du vol du véhicule et ses complices.**
- Les dommages subis pendant leurs services par les salariés et les préposés de l'assuré lorsque leur responsabilité est prouvée.**
- Les dommages résultant des opérations de chargement et de déchargement du véhicule.**

- Les** dommages subis par les marchandises et les objets transportés dans le véhicule terrestre à moteur.
- Les** dommages subis par les immeubles, objets, véhicules ou animaux appartenant à l'assuré ou tous ceux à qui ils ont été confiés pour la location ou pour leur garde à quelque titre que ce soit..
- Les** accidents résultant des guerres civiles ou étrangères, des troubles, émeutes ou des catastrophes naturelles.
- lorsque** le conducteur n'a pas encore atteint lors de l'accident l'âge requis ou le conducteur ne possède pas les certificats appropriés en état de validité tels qu'exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule assuré à l'exception du conducteur qui conduit un véhicule terrestre à moteur affecté pour l'apprentissage lors d'une séance conduite par une personne habilitée en possession des certificats exigés par la réglementation en vigueur.
- Lorsque** le transport des personnes à bord du véhicule assuré n'est pas effectué dans les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur et ce, concernant les dommages qu'elles subissent.

Garantie Défense et recours DRA:

L'Assureur s'engage à réclamer, à ses frais, auprès de toute personne responsable soit judiciairement soit à l'amiable, la réparation des dommages corporels ou matériels subis par l'Assuré suite à un accident de la circulation.

L'Assureur s'engage à défendre l'Assuré devant les juridictions et préserver les droits et intérêts de l'Assuré en raison des poursuites judiciaires dont il pourrait faire l'objet suite à un accident de la circulation garanti et provoqué par le véhicule assuré.

Franchise

Certaines garanties sont accordées avec une franchise fixée aux Conditions Particulières, qui est toujours déduite du montant de l'indemnité.

Certaines franchises sont calculées en pourcentage du montant assuré ou en pourcentage du montant de la facture ou selon un montant forfaitaire indiqué au contrat et relatif à une ou plusieurs garanties.

Garantie Vol et Tentative de vol du véhicule

Cette garantie couvre les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol du véhicule à l'exception des roues ainsi que la roue de secours et la batterie.

Exclusions

L'assureur ne garantit pas le vol du véhicule qui serait la conséquence d'une négligence ou imprudence de l'assuré. La garantie ne joue que si le véhicule se trouve en stationnement avec les portes fermées et le moteur en arrêt sans que les clés de contact ne se trouvent à l'intérieure du véhicule ou à sa proximité. N'est pas également considéré comme vol la non-restitution par une tierce personne du véhicule qui lui a été prêté ou loué par l'assuré.

L'assurance ne s'étend pas au vol commis par les préposés pendant leur service ou par les membres de la famille de l'Assuré ou avec leur complicité.

Les dommages dus à une guerre civile ou étrangère ou ceux causés lors des émeutes, mouvements populaires ou de catastrophes naturelles.

La Garantie Vol et Tentative de vol du véhicule Pour AMI: (Art 14 page 10)

***Plus claire, bien détaillée, bien expliquée sauf la conduite Sans Permis.**

***Les 20 % de déduction posent un problème et exclusions à tous les risques Art 27)**

*** Pas de précision pour la roue de secours et la batterie**

Garantie Incendie

Cette garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré, avec les accessoires et les pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule, lorsque ces dommages résultent d'un incendie, d'une combustion spontanée, de la chute de la foudre, d'une explosion de moteur et de toutes explosions en général, à l'exclusion de celles causées par la dynamite ou autres explosifs analogues.

Exclusions

Les dommages dus à une guerre civile ou étrangère, d'émeutes, mouvements populaires ou catastrophes naturelles.

Tout dommage, s'il s'avère qu'au moment du sinistre, le conducteur ne possède pas de permis de conduite ou se trouvait en état d'ivresse, d'invalidité ou d'impotence ou sous l'empire d'un état alcoolique ou de substances toxiques ou stupéfiantes.

La Garantie Incendie et Explosion du véhicule Pour AMI: (Art 12 page 9 et 10)

***Plus claire, bien détaillée, bien expliquée**

***voir définition et mot explosions(voir excusions n°3)**

***pour les exclusions (Voir exclusion 2 et 6) à l'exception des personnes exerçant le métier de réparation, d'entretien ou du commerce des véhicules.**

Cette garantie couvre les dommages causés au véhicule assuré, avec les accessoires et les pièces de rechange dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que le véhicule, lorsque ces dommages résultent soit d'une collision avec un autre véhicule, soit d'un choc contre un corps fixe ou mobile, soit d'un renversement sans collision préalable.

Exclusions pour la garantie Dommages subis véhicule

- Les dommages qui seraient la conséquence directe d'un défaut d'entretien, ou de vice de construction.
- Les dommages dus à une guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires, actes de vandalisme et à des catastrophes naturelles.
- Les dommages causés à la carrosserie, tels que rayures, éraflures ou tâches, lorsque ces dommages ne résultent pas d'une collision avec un véhicule identifié ou d'un choc avec un corps fixe ou mobile.
- Les dommages indirects tels que la privation de jouissance et la dépréciation.
- Les dommages dus au dépannage ou à l'assistance par un véhicule approprié.
- Tout dommage s'il s'avère qu'au moment du sinistre le conducteur ne possédait pas de permis de conduite ou se trouvait en état d'ivresse, d'invalidité ou de substances toxiques ou stupéfiantes.

Remarques:

La Garantie Dommages Subis par le véhicule Pour AMI: (Art 8 page 8 et 9)

***Plus claire, bien détaillée, bien expliquée**

***voir dommages en cours de transport**

Exclusions pour la garantie Dommages subis véhicule

***Voir exclusion n° 7 et pour les taches**

***Voir exclusion n° 8 inondations, tempêtes (avec corps étrangers)**

***Conduite sans permis (Malgré existence dans exclusion à tous les risques)**

NOTICE EXPLICATIVE REGLE PROPORTIONNELLE

***A voir précision pour le sinistre**

Garantie Dommages collision

la garantie couvre les dommages subis par le véhicule assuré s'ils résultent d'une collision, survenant hors d'un garage ou d'une propriété occupée par l'Assuré, avec un véhicule appartenant à un tiers identifié ou un tiers non identifié (selon chaque assureur).

La couverture est donnée selon un capital choisi par l'assuré.

Le capital ne pourra pas généralement dépassé 30% de la valeur catalogue du véhicule.

La couverture pourra être selon le capital par sinistre mais généralement elle est accordée par sinistre et par année d'assurance.

Exclusions relatives à la garantie Dommages collision

Les exclusions relatives aux garanties dommages subis par le véhicule sont toutes applicables pour la garanties dommages collision.

Remarques:

La Garantie Dommages collision Pour AMI: (Art 10 page 9)

*collision avec un véhicule ou un animal

*la valeur maximale de la garantie n'est pas indiquée

*la vétusté et franchise

Exclusions pour la garantie Dommages collision

*Mêmes remarque que Dommages subis par le véhicule

GARANTIE Bris de Glaces

la garantie couvre **le bris accidentel du pare-brise, des glaces arrière et latérales**.(parfois la garantie bris de glaces est donnée sans aucune précision)

Cette garantie s'exerce à concurrence de la valeur de remplacement, frais de dépose et de pose compris, sans toutefois dépasser le montant garanti.

Le montant de l'indemnité au titre de cette garantie est limité à un montant par sinistre ou par année d'assurance.

Le montant du capital et de l'indemnité au titre de cette garantie pourra être limité par sinistre et pourra être aussi par sinistre et par année d'assurance quelque soit le nombre de sinistres.

Exclusions

Les dommages dus à une guerre civile ou étrangère, à des émeutes, mouvements populaires, actes de vandalisme et aux catastrophes naturelles.

Remarques:

La Garantie Bris de glaces Pour AMI: (Art 15 page 11)

***Plus claire, bien détaillée, bien expliquée**

***a préciser en cas de renversement et sinistre total**

***Pour GAT la garantie bris de glaces inclue tous les feux situés à l'avant**

*** Ok pour les exclusions relatives à la garantie Bris de glaces**

La garantie a pour objet de faire bénéficier le conducteur et les personnes qui seraient victimes d'un accident pour toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime se trouvant en qualité de conducteur ou de passagers du véhicule désigné au contrat en cas de Décès, invalidité permanente et Frais médicaux et Pharmaceutiques.

EXCLUSIONS

Sont exclus de l'assurance : Les accidents survenus lorsque le conducteur du véhicule n'a pas l'âge requis ou ne peut justifier être titulaire de permis de conduire en état de validité.

Les accidents ayant entraîné, à l'encontre du conducteur, une condamnation pénale pour conduire en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que ceux ayant pour cause l'ivresse ou l'état alcoolique d'un passager .

Les accidents subis par les occupants du véhicule, lorsque les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur n'ont pas été respectées et par les personnes transportées à l'intérieur des fourgons ou sur les plateaux arrière lorsqu'il s'agit d'un véhicule utilitaire.

Les accidents occasionnés par l'un des événements suivants : guerre civile ou étrangère, émeutes ou mouvements populaires, par un cataclysme naturel tel que cyclone, tremblement de terre ou inondations.

LA GARANTIE SECURITE DES PASSAGERS et Garantie Accidents Corporels Conducteur chez AMI ASSURANCE

***LA GARANTIE SECURITE DES PASSAGERS**

Voir article 20 page 12

Voir la garantie annexe 1 article 1 page 25 (Nombre de personnes couverts)

***Garantie Accidents Corporels Conducteur**

Voir article 21 page 12

Voir définition (bénéficiaire)

Voir définition (indemnité)

PAS DE FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES POUR LES DEUX GARANTIES

exemple de quelques taux d'Invalidité

Membres supérieurs	Dominant	Non dominant
Perte complète du bras	65%	55%
Paralysie totale du membre	60%	50%
Perte complète de l'avant-bras par désarticulation au coude	60%	50%
Ankylose de l'épaule	30%	25%
Ankylose complète du coude en position favorable	20%	15%
Ankylose complète du coude en position défavorable	30%	25%
Ankylose du poignet	25%	20%
Raideur moyenne du poignet	10%	8%
Perte complète de la main	55%	45%
Fracture non consolidée de l'humérus	25%	20%
Fracture non consolidée de l'avant-bras	25%	20%
Paralyse d'un nerf (selon topographie)	15-40%	13-30%
Perte totale du pouce	22%	18%
Perte totale du pouce(2 phalanges)	15%	12%
Perte totale de l'index	12%	10%
Perte totale du médus	8%	7%
Perte totale de l'annulaire	6%	5%
Perte totale de l'auriculaire	5%	4%

TARIFICATION AUTOMOBILE

SYSTÈME BONUS MALUS

Date de mise en vigueur : 01/04/2007

LES USAGES: tous les usages à l'exception des mobylettes

Pour l'usage affaire,

le tableau des classes

350 %.....	Classe 11
300 %.....	Classe 10
250 %.....	Classe 9
200 %.....	Classe 8
160 %.....	Classe 7
140 %.....	Classe 6
120 %.....	Classe 5
100 %.....	Classe 4
90 %.....	Classe 3
80 %.....	Classe 2
70 %.....	Classe 1

Pour les autres usages,

le tableau des classes

200 %.....	Classe 7
170 %.....	Classe 6
150 %.....	Classe 5
120 %.....	Classe 4
100 %.....	Classe 3
90 %.....	Classe 2
80 %.....	Classe 1

1 - GARANTIE LEGALE (obligatoire)

Responsabilité Civile

Puissance fiscale en CV	2	3 et 4	5 et 6	7 à 10	11 à 14	15 et plus
Tarif de base en dinars classe 4	95,000	110,000	145,000	181,000	210,000	255,000



2 – GARANTIES COMPLEMENTAIRES

2-1 VOL : 30,000 DT prime de base + 2.6 ‰ de la valeur vénale du véhicule

2-2 INCENDIE : 30,000 DT prime de base + 3 ‰ de la valeur vénale du véhicule

2-3 DEFENSE ET RECOURS : 20,000 DT

2-4 DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE

Niveau de la Franchise	0	1%	2%	4%	8%	12%	16%	20%
Prime de base en dinars	22,000	21,000	19,000	15,000	13,000	9,000	8,000	5,000
Surprime en ‰ de la valeur catalogue du véhicule	32‰	26,5‰	21‰	17‰	13‰	9‰	7‰	4‰

2-5 DOMMAGES COLLISION : 7% du capital

2-6 BRIS DE GLACE : 5 % du capital

2-7 ASSISTANCE AUTOMOBILE GOLD : Prime nette annuelle 50,000DT

ACCESSOIRE POLICE : 40,000DT

1 - GARANTIE LEGALE (obligatoire)

Responsabilité Civile

Puissance fiscale en CV	2	3 et 4	5 et 6	7 à 10	11 à 14	15 et plus
Tarif de base en dinars classe 3	158,000	185,000	215,000	265,000	310,000	350,000



2 – GARANTIES COMPLEMENTAIRES

2-1 VOL : 30,000 DT prime de base + 3 % de la valeur vénale du véhicule

2-2 INCENDIE : 30,000 DT prime de base + 4.5 % de la valeur vénale du véhicule

2-3 DEFENSE ET RECOURS : 30,000 DT

2-4 DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE

Niveau de la Franchise	0	1%	2%	4%	8%	12%	16%	20%
Prime de base en dinars	22,000	21,000	20,500	19,000	17,000	14,000	9,000	6,000
Surprime en % de la valeur catalogue du véhicule	45 ‰	37.5 ‰	30 ‰	23 ‰	19 ‰	16 ‰	11 ‰	8 ‰

2-5 DOMMAGES COLLISION : 10% du capital

2-6 BRIS DE GLACE : 5 % du capital

2-7 ASSISTANCE AUTOMOBILE : Prime nette annuelle 40,000DT

ACCESSOIRE POLICE : 40,000DT

1 - GARANTIE LEGALE (obligatoire)

Responsabilité Civile selon la classe 3

PRIME FORFAITAIRE : 450,000 + 14,000 par places assise

2 – GARANTIES COMPLEMENTAIRES

2-1 VOL : 30,000 DT prime de base + 4 ‰ de la valeur vénale du véhicule

2-2 INCENDIE : 30,000 DT prime de base + 5 ‰ de la valeur vénale du véhicule

2-3 DEFENSE ET RECOURS : 20,000 DT

2-4 DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE

Niveau de la Franchise	0	2%	4%	8%	12%	16%	20%	
Prime de base en dinars	50,000	33,000	29,000	26,000	23,000	20,000	17,000	
Surprime en ‰ de la valeur catalogue du véhicule	50 ‰	45 ‰	35 ‰	28 ‰	21 ‰	17 ‰	13 ‰	

2-5 BRIS DE GLACE : 8 % du capital

ACCESSOIRE POLICE : 30,000DT



1 - GARANTIE LEGALE (obligatoire)

Responsabilité Civile selon la classe 3

35,000 dinars par place régulière (assise ou debout)

2 – GARANTIES COMPLEMENTAIRES

2-1 VOL : 30,000 DT prime de base + 3 ‰ de la valeur vénale du véhicule

2-2 INCENDIE : 30,000 DT prime de base + 8 ‰ de la valeur vénale du véhicule

2-3 DEFENSE ET RECOURS : 20,000 DT

2-4 DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE

Niveau de la Franchise		2%	4%	8%	12%	16%	20%	
Prime de base en dinars		32,500	29,500	26,000	23,000	20,000	17,000	
Surprime en ‰ de la valeur catalogue du véhicule		45 ‰	35 ‰	28 ‰	21 ‰	17 ‰	13 ‰	

2-5 BRIS DE GLACE : 8 % du capital

ACCESSOIRE POLICE : 30,000DT



Sinistre

Tout événement qui justifie l'application d'une ou de plusieurs garanties du contrat. Toutes les conséquences dommageables d'un même événement, d'une même cause ou d'un même fait générateur, de nature à entraîner la mise en œuvre d'une ou de plusieurs garanties, quelles que soient la nature ou l'importance des dommages couverts, dans les limites fixées aux Conditions Particulières.

Sinistre Matériel

Il s'agit d'un sinistre ayant engendré des dommages uniquement Matériels c'est-à-dire toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance ainsi que toute atteinte physique à un animal.

Sinistre Corporel

Il s'agit d'un sinistre ayant engendré des dommages corporels uniquement.

Sinistre Connexe

Il s'agit des dossiers sinistres ouvert suite collisions entre deux ou plusieurs véhicules assurés à une même compagnie.

Sinistre Mixte

Il s'agit d'un sinistre ayant engendré des dommages matériels et corporels.

Obligations de l'Assuré en cas de sinistre

En cas de sinistre, l'Assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour sauver le véhicule assuré et veiller, ensuite, à sa conservation et Il doit déclarer le sinistre, sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force ,dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans **les cinq jours ouvrés** de sa survenance et ce, par écrit à l'Assureur ou verbalement contre récépissé. En **cas de vol**, le délai de déclaration est réduit à **deux jours ouvrés**.

En cas de vol, l'Assuré doit en outre aviser immédiatement les autorités locales et la police et faire opposition auprès de la direction régionale de transport terrestre qui a délivré le récépissé de déclaration de mise en circulation. Il s'oblige, si l'Assureur le demande, à déposer une plainte au parquet.

Déchéance

LA déchéance représente la sanction, opposable à l'assuré qui ne respecte pas le délai légal prévu pour la déclaration. Elle se définit comme étant la perte du droit à la garantie dont l'assuré aurait pu bénéficier.

Déchéance non opposable aux tiers

L'assureur n'a pas le droit d'opposer la déchéance aux victimes des accidents de la circulation ou à leurs ayants droit en cas de décès.

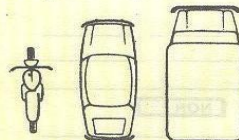
Ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, mais un relevé des identités et des faits, servant à l'accélération du règlement.

à signer obligatoirement par les DEUX conducteurs

1. date de l'accident	heure	2. lieu	3. blessés même légers non ☐ oui ☐
4. dégâts matériels autres qu'aux véhicules A et B non ☐ oui ☐		5. témoins noms, adresses et tel (à souligner s'il s'agit d'un passager de A ou B)	

6. Société d'Assurances		12. circonstances		6. Société d'Assurances	
Véhicule assuré par		Mettre une croix (x) dans chacune des cases utiles pour préciser le croquis		Véhicule assuré par	
Police d'Assurance N°		1 en stationnement	1	Police d'Assurance N°	
Agence		2 quittait un stationnement	2	Agence	
Attestation valable du au		3 prenait un stationnement	3	Attestation valable du au	
7. Identité du Conducteur		4 sortait d'un parking, d'un lieu privé, d'un chemin de terre	4	7. Identité du Conducteur	
Nom		5 s'engageait dans un parking, un lieu privé, un chemin de terre	5	Nom	
Prénom		6 arrêt de circulation	6	Prénom	
Adresse		7 frottement sans changement de file	7	Adresse	
Permis de conduire N°		8 heurtait à l'arrière, en roulant dans le même sens et sur une même file	8	Permis de conduire N°	
Délivré le		9 roulait dans le même sens et sur une file différente	9	Délivré le	
8. Assuré (voir attest. d'assur.)		10 changeait de file	10	8. Assuré (voir attest. d'assur.)	
Nom		11 doublait	11	Nom	
Prénom		12 virait à droite	12	Prénom	
Adresse :		13 virait à gauche	13	Adresse :	
Tél.		14 reculait	14	Tél.	
9. Identité du Véhicule		15 empiétait sur la partie de chaussée réservée à la circulation en sens inverse	15	9. Identité du Véhicule	
Marque, Type		16 venait de droite (dans un carrefour)	16	Marque, Type	
N° d'immatriculation		17 n'avait pas observé le signal de priorité	17	N° d'immatriculation	
Sens suivi				Sens suivi	
Venant de				Venant de	
Allant à				Allant à	

10. Indiquer par une flèche le point de choc initial



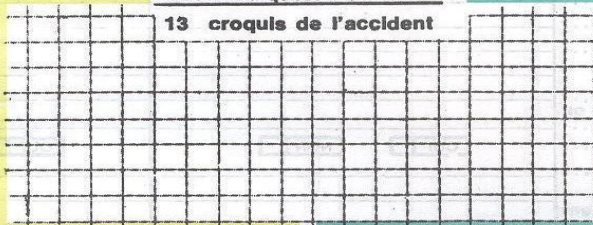
11. dégâts apparents

14. observations

24/10/2022

Indiquer le nombre de cases marquées d'une croix

13 croquis de l'accident



10. Indiquer par une flèche le point de choc initial



11. dégâts apparents

14. observations

A 15. signature des conducteurs B



الجامعة التونسية لشركات التأمين
Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances

BAREME DE RESPONSABILITE



Véhicules circulant dans le même sens sur la même chaussée (n° 1 à n° 5)



Véhicules circulant en sens inverse (n° 6 à n° 7)



Véhicules provenant de deux chaussées différentes :
leurs directions devant se couper ou se rejoindre (n° 8 à n° 9).



Véhicules en stationnement ou à l'arrêt (n° 10 à n° 13)



Cas spéciaux (n° 14 à n° 25)



- * Eléments à prendre en considération pour l'application du Barème
- * Eléments à exclure
- * Définitions

ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DU BAREME

- * Direction des véhicules ;
- * Position des véhicules sur la chaussée;
- * Stationnement de l'un des véhicules.

ELEMENTS A EXCLURE

- * Doit être exclue toute interprétation du Barème à partir d'éléments tels que vitesse, avertisseurs sonores, etc...

DEFINITIONS

Chaussée

Partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules.

Axe médian

- Ligne continue
- Ligne discontinue
- Le milieu de la chaussée ou de la partie de la chaussée laissée disponible par une file de véhicules en stationnement lorsqu'il n'y a pas de ligne continue.

Lieu non ouvert à la circulation publique

Accès à une propriété privée, lorsqu'il dessert exclusivement cette propriété et ne fait pas partie de la voirie communale.

Chemin de terre

Toute chaussée réunissant à la fois les deux conditions suivantes :
Ne comportant aucun revêtement (pavage, goudronnage);
Ne faisant pas partie de la voirie communale.

Stationnement et Arrêt

- * **Stationnement** : désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route pour des raisons autres que celles caractérisant l'arrêt.
- * **Arrêt** : désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente des personnes, le chargement ou le déchargement des marchandises, le conducteur restant aux commandes du véhicule ou à proximité de celui-ci pour pouvoir le cas échéant le déplacer.

VEHICULES CIRCULANT DANS LE MEME SENS SUR LA MEME CHAUSSEE

Véhicules X et Y sur la même file

N°		Croquis			Resp.	
					X	Y
01	Le véhicule X est heurté sur sa partie arrière. La voiture qui est heurtée à l'arrière n'est pas en tort				0	1

Véhicules X et Y sur deux files différentes

N°		Croquis			Resp.	
					X	Y
02	Frottement sans changement de file.				1/2	1/2
03	Le véhicule Y change de file alors que le véhicule X double en empiétant sur l'axe médian. Chaque automobiliste est à moitié responsable.				1/2	1/2
04	Véhicule "Y" changeant de file				0	1

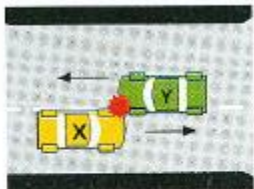
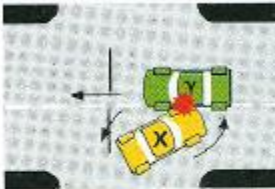
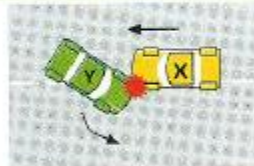
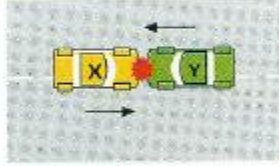
Véhicule Y quittant un stationnement

N°		Croquis			Resp.	
					X	Y
05	Véhicule Y déboîtant pour quitter le stationnement voie double ou à simple sens sauf l'hypothèse du cas 15.				0	1

(05) L'arrêt de Y en oblique s'appêtant à quitter le stationnement n'exclut pas sa responsabilité.

Si X et Y reconnaissent qu'ils manœuvrent tous les deux pour quitter ou prendre un stationnement, la responsabilité sera partagée par moitié.

VEHICULES CIRCULANT EN SENS INVERSE

N°		Croquis			Resp	
					X	Y
06	Véhicule Y empiétant sur l'axe médian ou le dépassant (même pour emprunter une chaussée à gauche). Véhicule X circulant dans son couloir de marche.				0	1
07	Véhicules X et Y empiétant l'un et l'autre sur l'axe médian ou dont la position sur la chaussée par rapport à cet axe ne peut être déterminée.				1/2	1/2

(06) Ce cas s'applique si l'emplacement des véhicules par rapport à l'axe médian est prouvé.

(07) Ce cas doit être toujours appliqué lorsque la circulation à droite et à gauche de l'un ou l'autre des véhicules n'est pas établie par l'un des moyens de preuve admis **par les conventions en vigueur**.

Lorsque les trajectoires ne se coupent pas, la collision doit être appréciée comme un accident de croisement.

VEHICULES PROVENANT DE DEUX CHAUSSEES DIFFERENTES

Leurs directions devant se couper ou se rejoindre

N°		Croquis			Resp.	
					X	Y
08	Véhicule X prioritaire empiétant ou dépassant l'axe médian. Véhicule Y circulant dans son couloir de marche, voie à double sens.				1/4	3/4
09	Véhicule X prioritaire de droite circulant dans son sens de marche ou bifurquant pour emprunter une voie à droite ou à gauche.				0	1

(08) Ce cas ne s'applique que si la position X par rapport à l'axe médian de la chaussée d'où il provient est prouvée sans ambiguïté.

VEHICULES EN STATIONNEMENT (ou A L'ARRET)

N°		Resp.		
		X	Y	
10	Véhicule X en stationnement régulier ou à l' arrêt régulier .	0	1	Pour l'application de ce cas et des trois cas suivants, il est indifférent que le conducteur soit à bord ou non du véhicule X.
11	Véhicule X en stationnement interdit ou à l' arrêt interdit en agglomération le long d'un trottoir ne gênant pas la circulation.	0	1	Le caractère irrégulier du stationnement n'est pas sanctionné car le manque de maîtrise de "Y" est la cause de l'accident d'autant plus que le stationnement ne gêne pas la circulation.
12	Véhicule X en stationnement interdit ou à l' arrêt interdit en agglomération dans les cas autres que ceux prévus au n°11	1/4	3/4	Dans ce cas 1/4 de responsabilité est laissé à la charge de "X" qui constitue une gêne réelle pour la circulation. La gêne doit être prouvée par le constat.
13	Véhicule X en stationnement irrégulier ou à l' arrêt irrégulier sur la chaussée hors agglomération	1/2	1/2	Ce cas ne s'applique pas aux véhicules en panne à la condition qu'ils aient été régulièrement signalés.

CAS SPECIAUX

N°		Resp.		
		X	Y	
14	Véhicule Y ne respectant pas : * une signalisation d'un agent de circulation ; * une signalisation de priorité (balise, STOP) ; * un feu de signalisation ; * un panneau de sens interdit ; * un panneau d'interdiction de dépasser ; * un panneau d'interdiction de virer à droite ou à gauche ; * une ligne continue (si les véhicules X et Y circulent dans le même sens) ; * une signalisation au sol notamment des flèches directionnelles ; * circulation sur un trottoir interdit aux véhicules.	0	1	
15	Véhicule Y circulant en marche arrière ou effectuant un demi-tour, quittant ou prenant un stationnement.	0	1	Ce cas s'applique notamment lorsqu'un véhicule prend un stationnement en marche arrière. Si X et Y effectuent chacun des manœuvres prévues par ce cas, le règlement des dommages se fait sur la base de 50%
16	Véhicule Y sortant d'une aire de stationnement, d'un lieu non ouvert à la circulation, d'un chemin de terre.	0	1	
17	Véhicule X s'engageant dans les lieux prévus au cas 16 sans changement de file.	0	1	
18	Véhicule X s'engageant dans les lieux prévus au cas 16 avec changement de file.	1	0	

CAS SPECIAUX

N°		Resp.		
		X	Y	
19	Ouverture d'une portière du véhicule Y	0	1	Ce cas ne s'applique que si la portière s'ouvre ou est ouverte depuis un temps indéterminé, sauf ouverture des portières du côté du trottoir. Il en est de même pour les portes arrières d'un camion ou d'une camionnette.
20	Véhicule "Y" causant des dommages par jets de pierres ou par des objets transportés.	0	1	
21	Véhicule "Y" circulant sans éclairage hors agglomération.	0	1	
22	Véhicule "Y" circulant sans éclairage en agglomération.	1/2	1/2	Ce cas s'applique si X a commis une faute prévue par ledit Barème sauf dans le cas où il ne respecte pas une signalisation d'un agent de circulation, un feu de signalisation ou un panneau de sens interdit (X est resp. à 100%).
23	En cas de désaccord sur la couleur des feux ou sur l'origine de l'accident chaque automobiliste est à moitié responsable.			

CAS SPECIAUX

24

Accidents en chaîne



Les dégâts matériels de tous les véhicules sont pris en charge directement par le dernier de la chaîne :

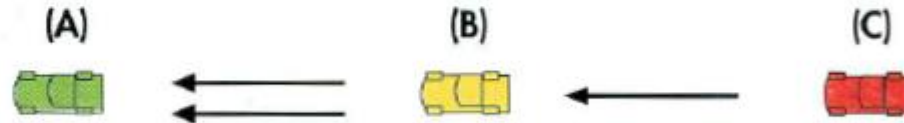
1 - Cette solution s'applique lorsque le nombre des véhicules impliqués dans l'accident ne dépasse pas 4 véhicules.

Au-delà, chacun règle les dégâts de l'arrière du véhicule le devantant.

2 - L'accident en chaîne doit être prouvé.

25

Chocs successifs



Il y a chocs successifs lorsque B heurte A et ensuite C heurte B.

Solution : chaque véhicule règle les dégâts de l'arrière du véhicule le devantant.

Remarque : cette solution s'applique quel que soit le nombre des véhicules impliqués dans l'accident

Fixation de l'indemnité

L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'Assuré. Elle garantit le dédommagement des pertes ainsi que les dommages réels évalués au moment du sinistre, abstraction faite des dommages relatifs à toute privation de jouissance, de bénéfice et d'intérêt.

Cas où le véhicule est partiellement endommagé

L'indemnisation correspond au coût de réparation ou de remplacement des accessoires, pièces, parties ou équipements détériorés, déduction faite de la franchise prévue aux Conditions Particulières et, s'il y a lieu, de la vétusté et de la TVA si le Souscripteur y est assujetti lorsqu'il s'agit de véhicule dont l'usage est différent de privé et affaire.

Cas où le véhicule est complètement détruit à la suite d'un accident, vol ou incendie.

En garantie RC l'indemnisation correspond **au montant de la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre à dire d'expert déduction faite du prix de l'épave** et en garanties dommages (vol – Incendie et Dommages subis par le véhicule) l'indemnisation correspond **au montant de la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre à dire d'expert sans pouvoir excéder celle mentionnée aux Conditions Particulières**, déduction faite, de la franchise prévue aux Conditions Particulières et du prix de l'épave.

Application de la Vétusté

Parmi les principes Indemnitaires et afin d'éviter l'entrave à l'enrichissement sans cause, nous pouvons dire que l'assuré a le droit à une indemnité par laquelle son véhicule sera remis à la situation où il se trouvait avant le sinistre. La Vétusté est la différence entre le prix des pièces neuves et celui de celle anciennes, elle est déduite du montant global du dommage.

Le taux à appliquer ainsi que le montant de la vétusté est fixé par l'expert qui constate l'état du véhicule et juge de l'opportunité d'appliquer ou non la Vétusté en fonction de l'état du véhicule.

LA PRESCRIPTION

C'est la période après laquelle l'action qui naît de l'obligation est éteinte.

C'est la loi qui fixe le délai de la prescription et après ce délai l'action en indemnisation est prescrite ainsi le bénéficiaire perd son droit à l'indemnité.

Délai de la prescription

Deux années lorsqu'il s'agit de la relation entre l'Assureur et son Assuré pour tout dommage relatif aux garanties facultatives (dommages, dommages collision, bris de glaces ,incendie, vol etc....).

Trois années pour tous les dommages relatifs à la garantie RC et pour chaque action intentée **par ou contre** un tiers au contrat d'assurance, lorsqu'il est question d'une relation entre l'Assureur et un Tiers.

La Prescription de deux ou trois années est calculée à partir de la date de l'événement où le risque a été réalisé.

Insuffisance d'assurance et Règle proportionnelle des capitaux.

******S'il résulte de l'estimation des experts que la valeur du véhicule assuré excède au jour du sinistre la somme garantie, l'Assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle du **dommage en cas de sinistre partiel**.

******Le législateur intervient également par l'article art 17 du code pour parler de la règle proportionnelle des capitaux qui est une sanction opposée à l'assuré ayant mal assuré son véhicule au moment de la souscription, c'est-à-dire si l'assuré déclare une valeur inférieure à la valeur réelle, il sera sanctionné à l'occasion d'un sinistre et l'indemnité est réduite en proportion.

Le règlement sera égal au montant du Sinistre X valeur Assurée / valeur Réelle

EXPERTISE DES DOMMAGES MATERIELS

En cas de dommages subis par le véhicule assuré, une expertise amiable est obligatoire.

Les dommages sont évalués par un expert désigné par l'assureur.

En cas de contestation de l'évaluation des dommages, un deuxième expert est désigné au choix et à la demande écrite de l'Assuré. En cas de divergence entre les deux experts désignés, les parties s'adjoignent pour désigner un troisième expert (arbitre), dont l'avis s'impose.

Chaque partie paie les honoraires et les frais de l'expert qu'elle aura désigné.

Les honoraires et les frais de l'expert arbitre, étant partagés à parts égales entre les parties.

En cas de divergences pour la nomination du 3eme expert, sa désignation est du ressort du Président du Tribunal de première instance du domicile de l'Assuré sur requête de la partie la plus diligente.

La convention Expertise

- Convention signée entre la FTUSA et les experts automobiles.
- Convention qui précise les droits respectifs des assureurs et les experts.
- Convention qui détermine le barème des honoraires des experts(plafond par honoraires est 600 DT)
- Pas d'expertise pour les sinistres dont le montant ne dépassent pas 500 DT.
- Une seule expertise est faite pour tout sinistre dont les dégâts sont inférieure ou = à 7000 DT.
- Le véhicule peut être expertisé par 2 experts et parfois un troisième expert arbitre pour les dégâts supérieures à 7000 DT uniquement.
- Les deux experts sont mandatés pour une même expertise, les honoraires seront réglés pour chaque expert par la compagnie qu'il l'a missionné.
- Les honoraires du troisième expert arbitre seront payés par les deux compagnies à raison de 50% chacune.
- Les sinistres dont le montant dépasse 7000 DT, l'expert devra adresser à l'assureur de l'auteur responsable un rapport préliminaire dans un délai de 5 jours, ce dernier aura la faculté d'envoyer un deuxième expert dans un délai maximum de 5 jours.

-Aucune contestation pour l'évaluation des dommages ne pourra être faite si le deuxième expert n'a pas été désigné par l'assureur de l'auteur responsable de l'accident dans les 5 jours qui suivent la réception du rapport préliminaire ou en cas ou le montant du rapport ne dépasse pas 7000 DT.

-Si le 1^{er} expert n'aura pas adressé un rapport préliminaire dans le délais de 5 jours, ce dernier sera déchu des honoraires et l'assureur de l'auteur responsable aura la faculté de procéder à une contre expertise dans les 15 jours qui suivent le dépôt des pièces du dossier sinistre. La contre expertise sera faite en présence du premier expert désigné, des 2 représentants des compagnies d'assurances ainsi que les 2 assurés. et l'expertise définitive sera déposée auprès des assureurs au plus tard dans un mois de la fin du délais mentionné au paragraphe précédent(15 jours).

Le rapport établi dans un délais dépassant les 30 jours ne sera en aucun cas pris en considération,

Une photo avant et après réparation est exigible pour tout expertise dont le montant est $> \text{à } 500 \text{ DT}$ et $< \text{ou } = \text{à } 7000 \text{ DT}$.

Au cas ou l'expert ne reçoit pas de factures de la part de l'assuré, ce dernier devra établir dans un délais minimum de 150 jours et un délais maximum de 180 jours un rapport de carence à partir de la date de mission.

LA CONVENTION IDA (Indemnisation directe des assurés)

A/ Les conditions

- Lieu de survenance : territoire tunisien.
- Collision entre deux véhicules uniquement identifiés et assurés par deux compagnies Tunisiennes.
- Pas de dégâts corporels
- Suite collision entre deux véhicules avec projection sur un corps fixe.
- Suite dommages causés par jets de pierres ou par des objets transportés.
- Le montant ne doit en aucun cas dépasser 7000 DT en tenant compte de la responsabilité selon le rapport de l'expert.

B/ Les Documents

- Constat amiable rempli convenablement, ne comportant aucune surcharge et signé par les 2 parties et application du barème de responsabilité.
- Rapport d'un expert agréé FTUSA

Une lettre IDA et une copie du constat sont adressées à la compagnie adverse contre décharge ou accusé de réception dans un délais ne dépassant 10 jours de la date de déclaration , cette dernière dispose d'un délai de 15 jours pour contester le règlement par une lettre de rejet.

Le rejet ne doit porter que sur :

- 1/Véhicule non assuré, annulation, suspension et résiliation du contrat.
- 2/Accident avec dégâts corporels.
- 3/Accidents entre trois véhicules.
- 4/Existence de deux constats différents.
- 5/Existence d'un constat préliminaire,

Les rejets doivent contenir un document justificatif pour les cas 2, 3, 4 et 5,

Tout rejet annulera la procédure IDA.

Si dans un délai de 15 jours aucun rejet n'a été reçu, l'assureur du véhicule non responsable mettra à la disposition de son assuré une quittance de règlement selon le cas appliqué du barème de responsabilité dans un délais ne dépassant pas 10 jours de la date de réception du rapport ou de la facture,,

Le montant de la quittance doit être conforme au montant de l'expertise ou de la facture de réparation au cas où cette dernière ne dépasse pas 500 dinars,
Le rapport d'expertise doit comporter un avis technique favorable ainsi qu'une Photo avant et après réparation .

ECCHANGE FINANCIER

Une fois par mois, la compagnie transmettra à l'autre compagnie un bordereau comportant les pièces relatives aux dossiers réglés pour son compte.

Le bordereau ne doit comporter aucun dossier ayant fait l'objet d'un rejet.
La compagnie adverse ne pourra plus contester un dossier pour manque de pièces une fois le bordereau a été retourné avec décharge.

REVERSEMENT

L'entreprise à laquelle le bordereau est présenté dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ce dernier pour contester le règlement effectué pour son compte. La contestation, dûment motivée est adressée par lettre recommandée ou contre décharge.

La contestation ne peut en aucun cas retarder le paiement du bordereau. Le reversement du règlement contesté doit être opéré dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de contestation et à défaut le différend devra être soumis par la partie la plus diligente à la commission de conciliation qui siège à la FTUSA.

COMMISSION DE CONSILIATION

Il s'agit d'une commission qui siège à la demande de la FTUSA pour examiner les dossiers litigieux ainsi que le désaccord des règlements des dossiers sinistres entre les assureurs tunisiens. Les membres des sociétés concernées par le dossier sinistre n'ont pas le droit d'assister. La décision prise par la chambre de la commission de conciliation est irrévocable et définitive.

CONVENTION HORS IDA

IDENTIFICATION DES SINISTRES CONCERNES avec Application du barème de responsabilité

Sinistres survenus en Tunisie et véhicules assurés auprès de Stes Tunisiennes

Les dossiers sinistres dont le montant est > 7000 DT

Les dossiers sinistres IDA ayant fait l'objet d'un rejet.

Les dossiers sinistres dont le nombre de véhicules dépassent 2.

Dossiers sinistres entre 2 véhicules et plus avec dégâts corporels

*Réception d'un constat signé par les deux parties ou

*Reconnaissance écrite du responsable du sinistre ou

*Déclaration d'accident avec deux témoignages ou

*Questionnaire établi par un huissier notaire ou

*PV administratif ou PV d'enquête,

Dans un délais maximum de 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration par son assuré non responsable, la compagnie d'assurance devra déposer contre décharge à la compagnie qui assure l'auteur responsable une copie du constat amiable ou autre pièce justificative,

 - La compagnie de l'auteur responsable du sinistre est obligée d'ouvrir un dossier sinistre et informer la compagnie du non responsable en cas de rejet dans un délais de 15 jours aussi.

-Le rejet ne pourra être que pour :véhicule non assuré ou annulation, suspension et résiliation du contrat.

-Dépassé le délais de 15 jours le silence de la compagnie de l'auteur responsable du sinistre vaut confirmation de couverture.

-Dès réception du rapport d'expertise et les factures originales, la compagnie de l'auteur non responsable devra déposer les pièces originaux du dossier lors de la séance de travail (défense /recours) dans un délais maximum de 15 jours
(cette procédure pourra se faire par lettre recommandée avec A R).

- une séance de travail (défense/ recours) est tenue pour déposition des pièces du dossier. La séance est concrétisée par un PV de réception des pièces ou un PV de non ouverture du dossier sinistre signé par les deux parties.

(cette procédure pourra se faire par lettre recommandée avec A R).

- En cas de refus de signature du PV par l'un des agents de recours ou de défense, le PV non signé accompagné des pièces du dossier seront déposées contre décharge au bureau d'ordre de la compagnie de l'auteur responsable,
- La compagnie de l'auteur responsable devra donné son accord de règlement et délivré une quittance de règlement dans les 30 jours qui suivent la séance défense recours,
- Dépasser le délais et au cas ou la compagnie demanderesse ne reçoit pas la quittance de règlement, cette dernière devra saisir dans la semaine qui suit la FTUSA de toutes les demandes non satisfaites afin que leurs dossiers soient soumis à la commission de conciliation.

COMMISSION DE CONSILIATION

Il s'agit d'une commission qui siège à la demande de la FTUSA pour examiner les dossiers litigieux ainsi que le désaccord des règlements des dossiers sinistres entre les assureurs tunisiens. Les membres des sociétés concernées par le dossier sinistre n'ont pas le droit d'assister. La décision prise par la chambre de la commission de conciliation est irrévocable et définitive.

REGLEMENT POUR LE COMPTE ; Les quittances pour le compte reçues par l'assureur de la personne non responsable du sinistre seront réglées par ce dernier dans un délai maximum de 15 jours.

ECHANGE FINANCIER ;

A la fin du mois, chaque assureur dépose auprès de son homologue un bordereau auquel sont jointes toutes toutes les quittances réglées pour son compte et un chèque global relatif aux montant avancés sera délivré dans un délai maximum de 45 jours.

Dépassé ce délais, le montant sera majoré par des intérêts de retard calculés au de 1 % par mois,

DELAI DE PRESCRIPTION POUR LA RECUPERATION DU MONTANT REGLE POUR LE COMPTE:

Trois (3) années à compter de la date de délivrance de la quittance. 56

GESTION SINISTRE VOL

VOL PARTIEL

Constat amiable ou déclaration de sinistre

Attestation de déclaration de vol au Poste de Police

Attestation de retrouvaille délivrée par le poste de police.

Ordre de mission Expert

Rapport d'expertise avec Photos avant et après réparation ainsi que les factures

Quittance de règlement

VOL TOTAL

Constat amiable ou déclaration de sinistre

Attestation de déclaration de vol au Poste de Police

PV établit par le post de police

Opposition à tous transfert auprès de l'Agence de transport terrestre

Ordre de mission Expert et Rapport d'expertise avec remise des Clés & C Grise

Transfert de propriété au profit de l'Assureur

Quittance de règlement

GESTION SINISTRE INCENDIE

INCENDIE PARTIEL

Constat amiable ou déclaration de sinistre

ATTESTATION DE LA PROTECTION CIVILE

Ordre de mission Expert

Rapport d'expertise avec Photos avant et après réparation ainsi que les factures

Quittance de règlement

INCENDIE TOTAL

Constat amiable ou déclaration de sinistre

ATTESTATION DE LA PROTECTION CIVILE ou à défaut 2 témoignages légalisées,

Attestation de retrait de véhicule de la circulation (Epave technique ou épave économique pour non réparation).

Ordre de mission Expert

Rapport d'expertise avec photos ainsi que l'offre d'un épaviste

Quittance de règlement

GESTION SINISTRE DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE ou DOMMAGE COLLUSION

DOMMAGE PARTIEL

Constat amiable ou déclaration de sinistre

Ordre de mission Expert

Factures et rapport d'expertise avec Photos avant et après réparation

Quittance de règlement

DOMMAGE TOTAL (Epave Economique en cas de non réparation ou Epave Technique)

Constat amiable ou déclaration de sinistre

PV établit par le post de police ou Attestation de non PV

Attestation de retrait de véhicule de la circulation émanant de l'ATTT

Ordre de mission Expert

Rapport d'expertise, devis de réparation et une proposition émanant d'un épaviste

Une quittance de règlement

GESTION SINISTRE BRIS DE GLACES

DOMMAGE PARTIEL

Constat amiable ou déclaration de sinistre

Ordre de mission Expert avec mention du capital assuré

Rapport d'expertise avec Photos avant et après réparation ainsi que la facture

Quittance de règlement

DOMMAGE TOTAL

Constat amiable ou déclaration de sinistre

PV établit par le post de police ou Attestation de non PV

Ordre de mission Expert avec mention du capital assuré

Rapport d'expertise avec devis de réparation

Une quittance de règlement